

Proposition Technique & Financière



A l'attention de la société : BIOVEA Energie
Adresse : Abidjan / Côte d'Ivoire
Représenté par : Raphaël Ruat
Projet : Projet de construction de Centrale Biomasse
Date d'émission : 25.08.2023
Référence FORTIL IS : 16.02.2023

Avenant

Cycle de validation	Nom	Fonction
Préparation/Rédaction	Sandrine GUILLOUX	Business Manager
Vérification/Validation	Benjamin FRANCK	Associate Director
Modification		



Sommaire

A. Objet du présent avenant	3
B. Cession du Contrat	3
1. Substitution de droits et obligations.....	3
2. Fiscalité	3
3. Entrée en vigueur - Facturation	3
C. ANNEXE	5

BF

EP

RR



A. Objet du présent avenant

Le présent avenant a pour objet de modifier le titulaire de la Proposition Technique et Financière (ci-après le « Contrat ») signée le 20 février 2023 entre la société BIOVEA Energie S.A. et la société ASSISTANCE TECHNIQUE 225.

Pour des raisons propres au groupe FORTIL IS, la société ASSISTANCE TECHNIQUE 225 a souhaité transférer le Contrat (voir Annexe) à la société FORTIL COTE D'IVOIRE.

B. Cession du Contrat

1. Substitution de droits et obligations

Les Parties conviennent que le Contrat est cédé par la société ASSISTANCE TECHNIQUE 225 à la société FORTIL COTE D'IVOIRE et que cette dernière reprend l'ensemble des droits et obligations stipulés dans le Contrat.

2.

3. Fiscalité

Les Parties conviennent que tout coût fiscal additionnel qui serait applicable éventuellement du fait du changement de contrepartie au Contrat sera supporté par la société FORTIL COTE D'IVOIRE.

4. Entrée en vigueur - Facturation

Le présent avenant entre en vigueur à compter du **1^{er} avril 2023**.

Les Parties conviennent qu'il appartiendra à la société FORTIL COTE D'IVOIRE de procéder à la facturation des prestations réalisées depuis le 1^{er} avril 2023.

Les clauses et conditions du Contrat qui ne sont pas modifiées par le présent avenant conservent leur plein et entier effet, en ce qu'elles ne sont pas contraires aux clauses du présent avenant qui prévalent.

BF

CP



Fait à Abidjan, le 24/08/2023, en trois (3) exemplaires originaux.

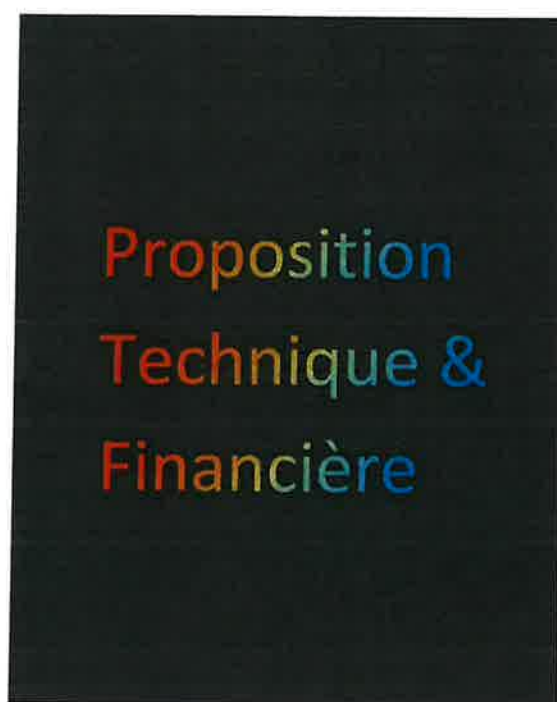
Faire précéder la signature de la mention « Bon pour accord ».

Pour FORTIL COTE D'IVOIRE Société à responsabilité limitée unipersonnelle de droit ivoirien au capital de 1 000 000 de francs CFA dont le siège social est situé Abidjan – Treichville, Zone 3, Immeuble SCI Chevalier de Clieu, 30 BP 662 Abidjan 30, immatriculée au RCCM d'Abidjan sous le numéro CI-2023-0054188 N FORTIL I.S. LIMITED Clifton house - Fitzwilliam Street Lower Dublin 2 Ireland D02XT91 Incorporation number 680864 M. Benjamin FRANCK	Pour BIOVEA Energie S.A. Société anonyme avec conseil d'administration de droit ivoirien au capital de 10 000 000 de francs CFA dont le siège social est situé Immeuble Privilège 2020, Bd VGE, Marcory, Abidjan, immatriculée au Registre du Commerce (RCCM) d'Abidjan sous le numéro CI-ABI-03-2019-B14-1168 Bon pour accord M. Raphael RUAT
Pour ASSISTANCE TECHNIQUE 225 Société à responsabilité limitée au capital de 1 000 000 de francs CFA dont le siège social est situé à Mockeyville, Grand-Bassam, immatriculée au RCCM d'Abidjan sous le numéro CI-ABI-2020-B-01649 Bon pour accord M. Erwan PAUL	BIOVEA Energie Abidjan, Boulevard Valéry Giscard d'Estaing Immeuble Privilège 2020 RCCM: CI-ABI-03-2019-B14-11684 N°CC: 1930621Z-Tél.: 27 21 59 81 20



C. ANNEXE

Le Contrat (signé le 20 février 2023)



A l'attention de la société : BIOVEA Energie
Adresse : Abidjan / Côte d'Ivoire
Représenté par : Raphaël Ruat
Projet : Projet de construction de Centrale Biomasse
Date d'émission : 16.02.2023
Référence FORTIL IS : 16.02.2023

Cycle de validation	Nom	Fonction
Préparation/Rédaction	Sandrine GUILLOUX	Business Manager
Vérification/Validation	Benjamin FRANCK	Associate Director
Modification		

AR CP



Sommaire

A. Expression du besoin

Besoins et objectifs du client	03
Documents de référence	03

B. Proposition technique

Contenu de la prestation	04
Lieu de la prestation	04
Durée de la prestation	04
Moyens mis en oeuvre	04
Equipe de réalisation	04
Interface client	04
Moyens logistiques	04
Maîtrise de la prestation	05

C. Proposition financière

Montant de la prestation	06
Conditions de facturation	06
Frais liés au projet	07
Matrice de responsabilité	07
Règlement	07
Durée de validité de l'offre	07

D. Annexes	08
------------	----

MCP



A. Expression du besoin

1. Besoins et objectifs du client

A la suite de nos échanges, BIOVEA Energie en Côte d'Ivoire souhaite la fourniture d'un service de contract management pour le projet de construction de la centrale biomasse à Aboisso.

Le service durera 1 an renouvelable.

Le Contract Manager réalisera sa mission pour le compte de la direction générale de la société BIOVEA Energie, son référent au sein de la société sera le directeur général et les principales activités de sa mission seront :

- Assurer le Contract management des contrats de construction de la centrale pour le compte du directeur construction,
- Assurer le Contract Management des contrats de financement pour le compte du directeur administratif et financier
- Assurer le Contract Management du contrat de concession avec l'Etat Ivoirien pour le compte de la direction générale,
- Assurer la cohérence d'ensemble du pilotage de l'ensemble de ces contrats et des exigences induites pour le projet BIOVEA et la société BIOVEA Energie.

2. Documents de référence

Cette proposition répond aux spécifications envoyées courant 2022 à Sandrine Guilloux, et aux échanges avec Thomas Pailloux, Chantal Mende et Raphael Ruat.

BIOVEA Energie et FORTIL IS déclarent que la présente offre a été négociée de bonne foi et qu'elles reflètent une volonté commune conformément aux dispositions du Code civil. Les conditions générales de vente communiquées à BIOVEA Energie constituent le socle de la négociation de la présente proposition.

B. Proposition technique

1. Contenu de la prestation

Fourniture d'un service de contract management

2. Lieu de la prestation

Le projet se déroulera sur Abidjan et sur le site d'Aboisso en Côte d'Ivoire. Le nombre de jours hebdomadaire sur chacun des sites pourra fluctuer en fonction des besoins de service.

3. Durée de la prestation

Démarrage : 01/04/2023

Durée : 1 an renouvelable par tacite reconduction

Si BIOVEA Energie et FORTIL IS conviennent d'un prolongement de la durée de la prestation, ce prolongement fera l'objet d'un avenant à la présente proposition.

h CP



Dans le cas d'une fermeture de site, ou de manière générale de tout événement susceptible d'interrompre la prestation, BIOVEA Energie s'engage à prévenir FORTIL IS en respectant un délai de prévenance de 4 semaines pour une meilleure planification des interventions.

4. Moyens mis en œuvre

Equipe de réalisation

La réalisation de la prestation est confiée à une équipe de réalisation dont le management, le suivi et la coordination générale sont assurés par Sandrine Guilloux, Business Manager à Fortil IS.

Les intervenants possèdent les compétences techniques et l'expérience requises pour la réalisation du projet, conformément au besoin exprimé.

Interface client

La chargée d'affaire client, Sandrine Guilloux, sera en charge dès le début de la prestation et durant toute la durée de la prestation de faciliter les relations avec les consultants et de valider les différentes phases de la prestation. Elle s'assurera également de la mise à disposition des documents et informations nécessaires et suffisants pour maîtriser les besoins et les contraintes de la prestation.

Moyens logistiques

Les moyens (matériels, logiciels, documents, appareils, etc.) seront assurés conjointement par Sandrine Guilloux de FORTIL IS et Raphaël Ruat de BIOVEA Energie.

Les moyens suivants seront assurés par BIOVEA Energie :

- EPI

Les moyens suivants seront assurés par FORTIL :

- Ordinateur
- Logiciels

BIOVEA Energie mettra à disposition du consultant : un bureau et les moyens nécessaires (documentations, etc.) au bon déroulement de la prestation.

Le consultant bénéficiera de nos pôles de compétences métier, de nos experts et de nos retours d'expérience projets.

Dans le cadre de son pouvoir de direction, la société BIOVEA Energie est seule disposée à déterminer les conditions et l'organisation de travail de son personnel intervenant pour les besoins de la prestation objet de la présente.

Tout fait ou situation de nature à avoir des conséquences sur la santé et la sécurité du personnel intervenant dans le cadre de la mission devra être portée dans les plus brefs délais à la connaissance de Sandrine Guilloux.

5. Maîtrise de la prestation

La maîtrise de la prestation est assurée au moyen des entretiens de suivi réguliers.

Signature



Ces entretiens permettent au client, au Business Manager et au consultant de réaliser une synthèse des actions menées et à mener ainsi qu'une évaluation de la satisfaction du client.

Le compte-rendu de l'entretien de suivi de mission synthétise :

- Le contenu de la mission, les objectifs attendus
- L'état des lieux de leur réalisation
- Les prochaines actions à mener
- Les résultats de l'évaluation de la satisfaction client (points durs, points de satisfaction)
- La programmation du prochain entretien

6. Remplacement

Dans le cas où le consultant affecté pour la prestation ne répond pas aux attentes du client au cours de la prestation, nous le remplaçons gratuitement sous 21 jours ouvrables à compter de la notification du client.

7. Embauche directe

Si la prestation se poursuit au-delà de 3 ans, la société cliente peut décider d'embaucher le consultant choisi pour la mission.

M CP



C. Proposition financière

La présente proposition commerciale est soumise aux Conditions Générales de Vente de FORTIL IS telles qu'annexées à la présente proposition. Ces conditions Générales de Vente constituent le socle de la négociation commerciale et prévalent sur les Conditions Générales d'Achat de BIOVEA Energie et notamment tous les documents qui n'auraient pas été préalablement et formellement discutés et acceptés par Sandrine Guilloux. La validation de la présente proposition commerciale vaut acceptation, sans réserve des Conditions Générales de Vente pour l'ensemble des commandes émises.

1. Montant de la prestation

Le montant de la prestation est valorisé au tarif fixe forfaitaire de 4 105 000,00 FCFA HT par mois et se décompose comme indiqué ci-dessous :

Honoraires : 3 805 000,00 FCFA HT
Frais de logement : 300 000,00 FCFA HT

Des frais de mobilisation de 1 500 000,00 FCFA HT seront à payer sur le premier mois de la période de prestation.

2. Conditions de facturation

La prestation sera facturée mensuellement à terme échu selon l'échéancier ci-dessous :

Lots	Coût Total (FCFA HT)
04/2023	5 605 000,00 FCFA
05/2023	4 105 000,00 FCFA
06/2023	4 105 000,00 FCFA
07/2023	4 105 000,00 FCFA
08/2023	4 105 000,00 FCFA
09/2023	4 105 000,00 FCFA
10/2023	4 105 000,00 FCFA
11/2023	4 105 000,00 FCFA
12/2023	4 105 000,00 FCFA
01/2024	4 105 000,00 FCFA
02/2024	4 105 000,00 FCFA
03/2024	4 105 000,00 FCFA

TOTAL

Une situation mensuelle des frais de projet sera établie chaque mois et une facture correspondante vous sera envoyée sur situation d'avancement.

Les documents contractuels (contrats, commandes, etc.) sont à adresser à :



Sandrine GUILLOUX

3. Frais liés au projet

Les frais de projet, s'ils sont applicables, seront soumis à validation client et seront facturés at cost sur présentation des justificatifs.

Les frais de projet applicables sont :

- Les déplacements entre Aboisso et Abidjan dans le cadre de la mission
- Les déplacements entre le siège de BIOVEA Energie à Abidjan et tout autre adresse à Abidjan qui entre dans le cadre de la mission

4. Matrice de responsabilité

ARTICLES	RESPONSABILITE PORTEE PART	COÛTS PORTES PART	CLARIFICATIONS
1. Assurances (responsabilité civile générale et professionnelle, couverture maladie, assurance décès et invalidité, assurance assistance et rapatriement)	FORTIL IS	FORTIL IS	Inclus dans le tarif
2. Certificat médical	FORTIL IS	FORTIL IS	Inclus dans le tarif
3. 3 billets d'avion Bénin - CI / an	FORTIL IS	FORTIL IS	Inclus dans le tarif
4. Logement à Aboisso	BIOVEA	BIOVEA	Non inclus dans le tarif
5. Logement à Abidjan	FORTIL IS	FORTIL IS	Inclus dans le tarif
6. Téléphone et crédit téléphonique	BIOVEA	BIOVEA	Non inclus dans le tarif
7. Ordinateur	FORTIL IS	FORTIL IS	Inclus dans le tarif

5. Durée de validité de l'offre

La présente proposition technique et financière est valable 15 jours à compter de sa date d'édition. Passé ce délai, FORTIL IS se réserve le droit d'en modifier les termes.

6. Règlement

Les factures sont payables par chèque ou virement à 30 jours date de réception de la facture.

Handwritten signature or initials.



Les règlements sont à adresser à :

ASSISTANCE TECHNIQUE 225

Carrefour Mockeyville, 1ère à gauche, derrière clinique Hope
Grand Bassam

hce



D. Annexes

Sont attachées en annexe à cette offre les Conditions Générales de Vente considérées comme acceptées à la signature de ce contrat.

Annexe 1 : Conditions Générales de Vente

Annexe 2 : Conditions Particulières

Annexe 3 : Commentaires additionnels sur l'application des CGV

Annexe 4 : Engagements de confidentialité du prestataire

Les Parties conviennent que les annexes 2 à 4 primeront sur l'application des CGV de l'annexe 1 dans le cas où il y aurait des contradictions.

Fait à Abidjan, le 20/02/2023,

Pour BIOVEA Energie S.A.

Société anonyme avec conseil d'administration de droit ivoirien au capital de 10 000 000 de francs CFA dont le siège social est situé Immeuble Privilège 2020, Bd VGE, Marcoray, Abidjan, immatriculée au RCCM d'Abidjan sous le numéro CI-ABJ-03-2019-B14-11684

Pour ASSISTANCE TECHNIQUE 225

Société à responsabilité limitée au capital de 1 000 000 de francs CFA dont le siège social est situé à Mockeyville, Grand-Bassam, immatriculée au RCCM d'Abidjan sous le numéro CI-ABJ-2020-B-01649

M Raphaël RUAT
En qualité de Directeur Général

M/Mme Erwan PAUL
En qualité de Gérant

Bon pour accord





Document confidentiel - À destination des clients FORTILIS

ANNEXE 1 : CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE

ARTICLE 1 : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Objet des présentes Conditions Générales de Vente

Les présentes Conditions Générales de Vente visent l'activité « prestations de services » poursuivie par le « vendeur » (FORTILIS), laquelle comprend le panel de métiers que propose le vendeur, qui consiste à accompagner ses clients tout au long des processus de création et de développement de leurs produits et services. Pour mieux satisfaire les besoins de ses clients, le vendeur a axé ses métiers autour de deux grands pôles d'intervention qui sont : Études & Développement et Organisation & Industrialisation. Le vendeur peut ainsi intervenir avec ses équipes spécialisées, en support des propres équipes de ses clients, notamment dans les domaines suivants : Industries, énergies, transport, chimie et pétrochimie, pharmaceutique, aéronautique, défense et systèmes, nucléaire..., et autres prestations de services ou livraisons de prestations immatérielles et matérielles, telles qu'elles ont été commandées par le client conformément à l'offre commerciale valant devis émis par le vendeur (cf. « PROPOSITION TECHNIQUE ET FINANCIÈRE » ou ci-après « PTF » décrivant les détails de l'offre commerciale du vendeur non inclus dans les présentes conditions générales de vente).

Conditions d'application des présentes Conditions Générales de Vente

Les présentes Conditions Générales de Vente, qui constituent le socle de la négociation commerciale conformément aux dispositions des articles L. 441-1 et suivants du Code de commerce, et encadre toute commande par le Client de prestations de service auprès du vendeur, laquelle a été confirmée conformément aux termes de son offre commerciale (PTF).

Les présentes Conditions Générales de Vente prévalent sur toutes autres conditions générales, notamment d'achat, qui pourraient leur être opposées, le cas échéant. Elles sont complétées et précisées le cas échéant, des termes de l'offre commerciale (PTF) du vendeur. Les termes de son offre commerciale (PTF) lui sont opposables s'ils lui sont contradictoires ou la précisent.

Le fait de ne pas se prévaloir pour le vendeur, dans les termes de son offre commerciale (PTF) ou à un moment donné de l'exécution de sa prestation ou de mission, de l'une quelconque des dispositions des présentes Conditions Générales de Vente ne peut être interprété, par le client, comme valant renonciation du vendeur à se prévaloir des autres dispositions. Les Conditions Générales de Vente s'imposent au client dès leur signification à ce dernier.

Les Conditions Générales de Vente pourront être librement modifiées par le vendeur, sans préavis. Elles seront simplement notifiées, par tout moyen, au client et s'appliqueront automatiquement à toute commande qui aura été passée par ce dernier postérieurement à cette notification.

ARTICLE 2 : COMMANDE – EXÉCUTION DES COMMANDES ET DE LA MISSION CONFIEE AU VENDEUR

Validité de la commande – Proposition du vendeur

Pour être valable, chaque commande doit préciser la désignation exacte, complète et précise des prestations de services (MISSION), ainsi que sa durée, sa date de prise d'effet et sa date de fin.

Conformément aux dispositions de l'article L. 441-3 du Code de commerce, une convention écrite (PTF) conclue entre client et le vendeur de services mentionne les obligations réciproques auxquelles se sont engagées les parties à l'issue de la négociation commerciale, dans le respect des articles L. 442-1 à L. 442-3 du code de commerce. Cette convention est établie soit dans un document unique, soit dans un ensemble formé par un contrat-cadre et des contrats d'application et complètent les Conditions Générales de Vente.

Ainsi la commande de services du client est acceptée par le vendeur par l'envoi de son offre commerciale (PTF) laquelle comprend à titre de devis la date de l'effet, la durée prévisionnelle de réalisation, le lieu d'intervention, le nombre de consultants concernés, la désignation et la description des prestations de services commandées, la durée de validité de l'offre, ainsi que le COUT GLOBAL DE LA MISSION (hors frais) correspondant.

Afin que la commande soit définitivement prise en compte, le client doit signer l'offre (PTF) et en retourner un exemplaire au vendeur (par courrier, email ou par fax). Le client engage sa responsabilité par sa signature et s'est assuré du nom de la personne responsable en charge du dossier et ayant la capacité juridique d'engager le client à cette fin.

L'acceptation de l'offre (PTF) dans les conditions susvisées entraîne automatiquement, pour le client, la reconnaissance d'avoir parfaitement connaissance des présentes Conditions Générales de Vente, son acceptation - sans réserve - desdites conditions et la renonciation à se prévaloir de ses propres conditions d'achat, le cas échéant.

Détails de la mission

L'offre commerciale (PTF) décrit la mission avec précision, sa durée et ses conditions ainsi que les ressources humaines engagées pour sa réalisation.

Détails du coût

L'offre commerciale (PTF) décrit le coût (facturé par le vendeur) de la mission pour le client (COUT GLOBAL DE LA MISSION), les taxes y afférentes, les frais qui sont liés et leur nature.

ARTICLE 3 : EXÉCUTION DE LA MISSION

Engagement du vendeur

M. C.



Sauf mention particulière dans l'offre commerciale valant devis (PTF) le vendeur est tenu à une obligation de moyen dans l'exécution de sa mission et la livraison de service(s) ou de prestations immatérielles.

Personnel

Concernant le personnel du vendeur, le vendeur n'est jamais tenu par la mise à disposition de personne dénommée, mais par la fourniture d'un service et il se réserve le droit de modifier librement, à tout moment, sans préavis et sans l'accord préalable du client, la personne intervenante, ce que ce dernier accepte expressément, renonçant à tout recours à cet égard, le changement de consultant affecté à la mission étant réalisé dans son intérêt.

Dans ces conditions, le client ne peut pas interdire au vendeur le recours à la sous-traitance, qui ne serait réalisé que dans le seul but de satisfaire son intérêt et la qualité de la mission effectuée selon un savoir-faire développé par le vendeur, ses équipes et sous-traitants.

Les absences des équipes du vendeur (ses intervenants : son personnel ou ses sous-traitants le cas échéant) pour raison de vacances, RTT ou congés sont acceptées par avance par le client, sous réserve que ce dernier soit averti en temps utile, au plus tard DEUX (2) jours avant l'absence en cause. Il en résulte que le personnel du vendeur est averti que toute absence doit être signalée au vendeur, lequel s'engage à pourvoir à son remplacement vis à vis du client si cette absence devait être supérieure à 7 jours travaillés et en outre qu'elle soit préjudiciable au bon déroulement de la mission décrite dans l'offre commerciale (PTF).

Ces absences ne s'entendent pas de la force majeure, la maladie du salarié ou de ses proches ou de la démission ou la fin d'un CDD ou d'une période d'essai, l'abandon de poste ou l'accident de travail ou de trajet, la grève ou la visite médicale.

Par conséquent, le vendeur s'engage, à pourvoir au remplacement du personnel absent par une personne présentant le niveau des qualifications au moins équivalent à celui du personnel remplacé dans des délais raisonnables au-delà du 7e jour travaillé, si le vendeur le juge nécessaire et eu égard aux spécificités de la mission confiée.

S'agissant d'une personne présentant le niveau des qualifications au moins équivalent à celui du personnel remplacé le client ne peut s'opposer au remplacement, la mission étant réalisée selon une obligation de moyen et ne consistant jamais en la mise à disposition de personnel mais en l'accomplissement d'une mission/prestation de service.

La mission démarre, sauf demande expresse et contraire du client, dans les 48 heures ouvrées de l'acceptation de la mission (PTF) par le client.

Retard et Arrêt de la mission commandée par le client

Une fois l'offre commerciale valant devis (PTF) acceptée par le client, la prestation doit être réalisée par le vendeur. Le prix de la prestation (COUT GLOBAL DE LA MISSION) est alors dû au vendeur.

En cas d'annulation de la commande (formulée par lettre recommandée avec Avis de réception adressée au vendeur), les prestations commandées (COUT GLOBAL DE LA MISSION) seront facturées conformément aux termes et conditions exposés ci-dessous :

- 1- Si le client souhaite annuler la commande acceptée (PTF) plus de HUIT (8) jours (date de réception de la lettre recommandée avec Avis de réception adressée au vendeur) avant son démarrage : le COUT GLOBAL DE LA MISSION est due pour moitié (50%) par le client.
- 2- Si le client souhaite annuler la commande acceptée (PTF) moins de HUIT (8) jours (date de réception de la lettre recommandée avec Avis de réception adressée au vendeur) avant son démarrage : le COUT GLOBAL DE LA MISSION est due intégralement (100%) par le client.

En cas de retard dans l'exécution de la mission commandée :

- 1- S'il s'agit d'un retard au démarrage de la mission de moins de trois (3) jours, imputable au vendeur ou au client, la mission est simplement décalée sans frais ni indemnité imputable au vendeur ni au client.
- 2- S'il s'agit d'un retard au démarrage de la mission de plus de trois (3) jours, imputable strictement au vendeur, le client peut mettre fin à la mission sans frais ni indemnité imputable au vendeur.
- 3- S'il s'agit d'un retard au démarrage de la mission de plus de trois (3) jours, imputable au client, la mission est simplement décalée mais le vendeur pourra exiger que lui soit payé les jours décalés au-delà du troisième, sur les bases de facturation convenues pour ladite mission (COUT GLOBAL DE LA MISSION), au regard de l'avancement du projet.
- 4- S'il s'agit d'un retard dans la livraison imputable au vendeur en raison d'une longue maladie, d'un décès, d'une disparition ou d'une démission du salarié, qu'il n'aura pas été possible de remplacer, le client peut mettre fin à la mission. Seuls les jours travaillés seront dus au vendeur, sur les bases convenues pour ladite mission, au regard de l'avancement du projet.

En cas d'arrêt de la commande, les prestations commandées seront facturées conformément aux termes et conditions exposés ci-dessous :

Le client peut résilier la commande pour convenance, sous réserve d'un préavis minimum d'un mois. Le cas échéant, le client s'engage à payer au vendeur :

- L'intégralité des factures émises par le vendeur au titre des prestations réalisées (COUT GLOBAL DE LA MISSION), l'intégralité du prix (le cas échéant) à la date de la résiliation de la commande, sans préjudice de la responsabilité du client en matière de fait l'objet de facturation au moment de la résiliation du Contrat de la commande.
- Les frais financiers supportés par le vendeur en raison de la résiliation des accords conclus avec ses sous-traitants pour l'exécution de la prestation prévue.

Le vendeur se réserve le droit de suspendre toute commande s'il apparaît que le client ne présente plus les garanties financières suffisantes en vue de la bonne exécution des engagements pris par ce dernier et ce, tant que de telles garanties ne sont pas rétablies, sous peine d'annulation pure et simple de ladite commande, sans préavis ni indemnité.

h 20



En cas de modification(s) des conditions d'intervention (du vendeur et son personnel) de la Mission, notamment en raison de la crise sanitaire COVID-19, qui se traduirait notamment par la mise en place de règles de distanciation sociale ou de télétravail, chez le client (à la charge du client), sans remettre en cause la mission, le COUT GLOBAL DE LA MISSION est dû intégralement (100%) par le client.
En pareil cas, il appartient au client de s'organiser pour que la Mission soit réalisée par le personnel du vendeur dans les délais convenus dans la PTF, et tout dépassement de la durée d'intervention supérieure à 24 heures ou 1 jour homme, sera à la charge du client.

ARTICLE 4 : ÉVOLUTION DE LA MISSION CONFÉE AU VENDEUR

Si la mission confiée au vendeur évolue en cours d'exécution de la mission initiale (notamment si la mission initiale évolue ou se poursuit à la demande du client), une nouvelle offre commerciale valant devis (PTF) sera alors émise par le vendeur et adressée pour accord au client.

ARTICLE 5 : PRIX

Sauf stipulations contraires, tous les prix communiqués par le vendeur au client et inscrits sur l'offre (PTF) acceptée par lui sont exprimés en FCFA. H.T. Ils sont fermes et définitifs.

Les tarifs communiqués par le vendeur au client s'appliquent à toute commande passée par ce dernier, à l'exclusion de tous autres prix ou conditions tarifaires mentionnés dans un document émanant du vendeur uniquement.

Le prix des services et des prestations commandés par le client auprès du vendeur lui est confirmé aux termes de l'offre valant devis (PTF) qui lui est envoyée pour son acceptation. L'acceptation du devis vaut acceptation sans réserve du prix desdits services et prestations.

Il est rappelé au client que les prix compris dans le devis accepté par lui sont valables SIX (6) mois à compter de sa date de signature par le client.

Aucune réduction de prix ne constitue un droit acquis pour le client, malgré toute réduction antérieurement accordée et quels que soient leur nombre ou importance.

Le prix comprend un prix global proposé par le vendeur dans le cadre d'un forfait pour l'exécution d'une mission de services sur plusieurs jours ou plusieurs semaines, au regard de l'avancement de la mission compte tenu des intervenants que le vendeur aura affecté à la mission du client. Conformément aux dispositions de l'article L 441.1 III du Code de commerce, lorsque le prix du service ou d'un type de service ne peut être déterminé a priori ou indiqué avec exactitude, le vendeur sera tenu de communiquer au client destinataire qui en fait la demande la méthode de calcul du prix permettant de vérifier ce dernier, et ce, dans les 20 jours de sa demande.

Le prix de la mission et ses conditions financières particulières (acomptes, remises éventuelles...) autres que celles figurant aux présentes sont mentionnées dans l'offre commerciale (PTF) acceptée par le client.

N'est jamais comprise dans aucune offre (PTF) émanant du vendeur, la prise en charge des frais de déplacements imposés par le client au personnel du vendeur et recouvrant des missions ou sous-missions accomplies pour le compte du client (voyage inter-sites, rencontre clientèle du client, sourcing étranger...) et qui sont à la charge exclusive du client. Les frais de déplacements du personnel du vendeur entre son domicile et le lieu d'exécution de la mission chez le client, convenu dans l'offre (PTF), sont à la charge du vendeur.

En cas de modification des conditions d'intervention (du vendeur et son personnel) de la Mission, notamment en raison de la crise sanitaire COVID-19, qui se traduit notamment par la mise en place de règles de distanciation sociale ou de télétravail chez le client (à la charge du client), sans remettre en cause la mission, le COUT GLOBAL DE LA MISSION est dû intégralement (100%) par le client.

En pareil cas, il appartient au client de s'organiser pour que la Mission soit réalisée par le personnel du vendeur dans les délais convenus dans la PTF, et tout dépassement de la durée d'intervention supérieure à 24 heures ou 1 jour homme, sera à la charge du client.

ARTICLE 6 : RÈGLEMENT

Modalités de paiement des acomptes

Le paiement de la commande s'effectue conformément à l'offre commerciale (PTF) valant devis acceptés par le vendeur et le cas échéant par voie d'acompte.

En cas de non respect, par le client, du versement des acomptes dans les conditions susvisées ou de retard de plus de 48 heures ouvrées dans le versement desdits acomptes, le vendeur pourra refuser d'honorer la commande et suspendre immédiatement toute prestation sans que le client puisse prétendre à une quelconque indemnité.

Le solde est payable lors de la réception de la facture récapitulative conformément aux termes et conditions exposées ci-dessous.

Modalités de paiement de la facture

Chaque prestation et le cas échéant chaque acompte payable dans les conditions susvisées donne lieu à l'émission, par vendeur, d'une facture mentionnant notamment les mentions visées par les dispositions de l'article L 441-9 du code de Commerce.

Le solde du montant dû par le client conformément au devis accepté par lui (dans la PTF), et tenant compte, éventuellement, d'une modification du nombre de consultants/intervenants, est délivrée au client à l'issue de la mission ou de la période écoulée de la mission (telle que décrite dans la PTF) donnant lieu à acompte.

Sauf convention contraire entre le vendeur et le client, le paiement du solde de la commande s'effectue conformément aux dispositions indiquées sur la facture, soit à TRENTE (30) jours de la réception de cette dernière par le client (par tout moyen de preuve acceptable des

M. CP



deux parties), à moins que le vendeur et le client ne soient convenus dans l'offre commerciale valant devis (PTF) acceptée du client, d'un autre délai de paiement à titre exceptionnel.

Les factures sont adressées par voie postale à l'adresse que le client aura indiquée sur l'offre commerciale valant devis acceptée (PTF). Sur demande expresse du client, les factures peuvent également être adressées par voie de courriel (e-mail), sous réserve que le client en adresse, dans les 24 heures de leur réception, un accusé de réception. À défaut, la date d'envoi du courrier postal prévaut.

Les règlements s'effectuent par virement bancaire sur le compte dont les coordonnées figurent sur l'offre commerciale (PTF) acceptée par le client.

En cas de non-paiement (total ou partiel) d'une facture venue à échéance, le vendeur suspend toute fourniture ou livraison de service en cours et/ou à venir, sans que le client puisse prétendre à une quelconque indemnité.

Tout paiement s'imputera d'abord sur les sommes dont l'exigibilité est la plus ancienne, même si ce paiement correspond au règlement d'une commande postérieure (et confirmée) à celle non intégralement payée.

Toute somme non payée à l'échéance donnera lieu, de plein droit et conformément aux dispositions de l'article L 441-10 du Code de commerce, au paiement, par le client, de pénalités de retard exigibles de plein droit le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture.

Conformément aux dispositions de l'article L 441-10 du Code de commerce, applicables aux ventes entre professionnels ces pénalités sont calculées sur la base d'un taux d'intérêt de trois (3) fois le taux d'intérêt légal à compter de la date d'émission de la facture. En sus de cette pénalité, le client sera redevable de plein droit d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement d'un montant de quarante (40) euros, sans préjudice de toute indemnisation complémentaire lorsque les frais de recouvrement exposés sont supérieurs au montant de cette indemnité forfaitaire, conformément aux dispositions de l'article L 441-10 du Code de commerce, applicables aux ventes entre professionnels.

En aucun cas les paiements ne peuvent être suspendus ni faire l'objet d'une quelconque compensation de quelque nature qu'elle soit sans l'accord écrit et préalable du vendeur, et ce même en cas de réclamation ou de litige du client.

ARTICLE 7 : LIVRAISON DES SERVICES

Livraison des prestations de services : conditions de livraison et de réception des prestations

Les services et prestations sont livrés par le vendeur, sous sa responsabilité, au jour et lieu indiqués sur l'offre commerciale valant devis (PTF) acceptée par le client. Toutefois, le jour de la réception/fin de mission est indiqué à titre indicatif.

Le transfert de propriété et des risques portant sur les services et prestations immatérielles rendus/livrés intervient donc une fois ces derniers livrés.

En fin de mission, un « bon de livraison » doit être établi par le client, comprenant les éventuelles réserves ou l'absence de réserve du client est signé au jour de la réception/fin de mission prévue à titre indicatif. À défaut de signature de ce bon par la personne responsable ayant la capacité juridique de représenter le client lors de la réception/fin de mission prévue, ou de formulation par courrier recommandé avec Avis de Réception reçu par le vendeur dans les huit (8) jours de la réception/fin de mission prévue, la réception des services rendus/livrés par le Vendeur, sera devenue parfaite pour le client. Le client renonçant, dans ce cas, à se prévaloir d'un éventuel préjudice.

Passé ces délais, les risques qui grèveraient les services/prestations immatérielles livrés seront supportés par le client uniquement.

Le vendeur s'engage à respecter les engagements visés ci-dessus (présence des intervenants et de son personnel, ou de ses sous-traitants le cas échéant) pendant l'exécution de la mission, sauf cas de force majeure caractérisant une impossibilité d'exécution (extérieure ou non au vendeur), tels que (liste non limitative) : guerre civile, guerre, émeutes, grèves, incendie, inondation et autres intempéries, blocage des voies de transport ou de communication, accident de la circulation, etc., le client renonçant, pour chacun de ces cas, à se prévaloir d'un éventuel préjudice.

Le client s'engage à mettre tout en œuvre afin de faciliter l'accès aux locaux par le vendeur (ses intervenants / son personnel, ou ses sous-traitants le cas échéant), outre la mise à disposition de tout élément et matériel nécessaire à l'installation de ses aménagements et à l'accès de ses locaux (badge, ordinateur connecté au démarrage de la mission) de sorte qu'aucun retard dans le démarrage ou l'exécution de la mission ne lui soit imputable.

Responsabilité des vices cachés et apparents

Les services sont garantis des vices cachés dans les conditions légales.

Les services sont garantis, dans une certaine mesure, des vices apparents ou de l'absence de conformité (un service livré ne correspond pas à celui commandé dans l'offre commerciale « PTF »).

Il appartient au client :

- (i) De vérifier l'intégralité et le contenu des services, prestations immatérielles et développements éventuels au moment de la livraison et de formuler, lors de leur réception, toute réserve utile auprès du vendeur, dans les conditions ci-avant indiquées,
- (ii) De fournir toute justification quant à la réalité des vices ou des anomalies constatés, dans les conditions ci-avant indiquées.

Le client devra laisser au vendeur toute facilité pour constater ces vices et y porter remède. Il s'abstendra d'intervenir lui-même ou de faire intervenir un tiers à cette fin.

Les réclamations sur les vices apparents ou sur la non-conformité des services livrés doivent être immédiatement signalées au vendeur lors de la livraison ; dans ce cas, elles peuvent donner lieu à la livraison du service commandé ou d'un service équivalent dans la mesure du

MCP



possible (à l'exclusion des cas où l'impossibilité de livrer un service commandé serait dû à une faute, une négligence ou une impossibilité inhérente au client).

ARTICLE 8 : RESPONSABILITÉ DU VENDEUR ET DU CLIENT DURANT L'EXÉCUTION DE LA MISSION

À l'origine de la mission

Le vendeur décline toute responsabilité en cas d'inexécution totale ou partielle de la mission de services commandée qui serait due ou consécutive à un cas de perte, de vol ou de dommage causé par des clients, visiteurs, personnels du client à ses équipes (ses intervenants / son personnel, ou ses sous-traitants le cas échéant).

À l'issue de la mission

Le client est responsable des dommages, des détériorations et des pertes causés par ses clients, visiteurs, personnels ou par toute autre personne ne faisant pas partie du personnel du vendeur sur les équipements ainsi que le matériel du vendeur mis à sa disposition lors de l'exécution de la mission, tels qu'ils seraient constatés par le vendeur en cours ou à l'issue de l'exécution de la mission.

Les dommages ainsi subis par le vendeur sont réparés par le client, ce dernier s'engageant à rembourser au vendeur le prix correspondant au remplacement, au prix du neuf, des équipements, du matériel et biens de toute nature ainsi détériorés ou perdus, sur présentation des factures correspondantes.

ARTICLE 9 : RESERVE DE PROPRIÉTÉ

Les services rendus/livrés par le vendeur restent sa propriété intégrale et exclusive jusqu'à l'encaissement intégral de leur prix par ce dernier (prix TTC figurant sur la facture du vendeur). Aussi, en cas de défaut de règlement de la part du client, même en cas de contestation ou de litige, le vendeur se réserve le droit de reprendre ses services, résultats de prestations immatérielles ou leurs conséquences (développements, études ...), en quelques mains qu'elles se trouvent, les sommes éventuellement payées à titre de règlement partiel ou d'acompte lui restant acquises à titre d'indemnité compensatoire, et sans préjudice de toutes indemnités complémentaires susceptibles d'être sollicitées par lui devant le tribunal compétent.

Lors de l'exécution de sa mission, si le vendeur développe un savoir-faire, sur la base de son propre savoir-faire, propre à chaque mission. Ce savoir-faire demeurera la propriété du vendeur qui pourra s'en servir à nouveau auprès de tiers, dès lors qu'il ne dévoile pas d'éléments ou de contenus étant couverts par une obligation de confidentialité ou couverts par des droits de propriété intellectuelle appartenant au client.

ARTICLE 10 : FORCE MAJEURE

Le client et le vendeur ne pourront être tenus pour responsables si la non-exécution ou le retard dans l'exécution de l'une quelconque de leurs obligations, telles que décrites dans les présentes découle d'un cas de force majeure, au sens de l'article 1218 du Code civil.

La partie constatant l'événement devra sans délai informer l'autre partie de son impossibilité à exécuter la commande et s'en justifier auprès de celle-ci. La suspension des obligations ne pourra en aucun cas être une cause de responsabilité pour non-exécution de l'obligation en cause, ni induire le versement de dommages et intérêts ou pénalités de retard.

L'exécution des commandes est suspendue à compter de la déclaration et de la preuve du cas de force majeure pendant toute la durée de la force majeure si elle est temporaire.

Par conséquent, dès la disparition de la cause de la suspension de leurs obligations réciproques, le client et le vendeur feront tous leurs efforts pour reprendre le plus rapidement possible l'exécution normale de leurs obligations contractuelles. A cet effet, la partie empêchée avisera l'autre de la reprise de son obligation par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou tout acte extrajudiciaire.

La commande pourra être résiliée par la Partie à laquelle le cas de force majeure est opposé, immédiatement, de plein droit et sans indemnité, si la cause de force majeure dure au-delà d'un (1) mois.

ARTICLE 11 : RGPD

Dans les cas donnant lieu à un traitement contractuel des données à caractère personnel le vendeur et le client s'engagent à respecter la réglementation en vigueur applicable et notamment le règlement n°2016/679 du Parlement européen et du Conseil en date du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données personnelles et à la libre circulation de ces données (RGPD).

Le client autorise le vendeur à traiter les données personnelles pour son compte uniquement aux fins nécessaires dans le cadre de l'exécution des prestations.

Pour toutes questions relatives aux données à caractère personnel, exercice de son droit d'accès, de rectification ou de suppression des données, le client devra s'adresser au délégué à la protection des données du vendeur à l'adresse dpd@fortis-group.com.

ARTICLE 12 : CONFIDENTIALITÉ

M. CP



Le cas échéant il appartient au client d'informer le vendeur que les documents, informations, connaissances ou données échangées au cours de l'exécution de la mission du vendeur sont susceptibles d'être confidentiels. Si ces informations confidentielles ne doivent faire l'objet d'aucune divulgation à des tiers, le vendeur s'engage à informer le vendeur et ses intervenants/équipes qu'ils doivent s'obliger à garder strictement confidentielles toutes autres informations, non encore connues publiquement dont ils auraient eu connaissance à l'occasion de l'exécution de la prestation et de fournir tout moyen de respecter cette obligation. En outre le vendeur s'oblige à mettre en place un processus de sauvegarde et de protection des données confidentielles dont il fera bénéficier les équipes du vendeur (ses intervenants / son personnel, ou ses sous traitants le cas échéant) à sa charge et sans que le temps passé à la formation de ses équipes ne soit jamais décompté de la prestation facturée par le vendeur

A cet égard le client s'engage en tant que de besoin à réaliser toutes les déclarations qui seraient obligatoires ou nécessaires auprès notamment de l'Inspection du travail et/ou de la CNIL, ou de tout organisme de contrôle ou de surveillance de la compétence duquel il relève, notamment au regard de la sauvegarde de données personnelles et/ou nominatives.

ARTICLE 13 : OBLIGATION DE NON-DÉBAUCHAGE DES SALAIRES DU VENDEUR

Le client s'engage à ne pas débaucher (directement ou dans une société affiliée ou du même groupe) les équipes du vendeur (ses intervenants, son personnel, ou ses sous-traitants le cas échéant) étant intervenues dans le cadre de la mission le liant au vendeur et visée par l'offre commerciale (PTF), pendant la durée d'une mission et pendant un délai de douze mois à compter de la dernière mission au cours de laquelle la personne concernée serait intervenu chez le client.

La violation ou le manquement à cet engagement par le client, donnera lieu au versement au vendeur, d'une indemnité contractuelle de 100 000 euros visant à réparer le préjudice subi par ce dernier résultant d'une telle violation des obligations contractuelles, indépendamment du droit qu'aurait le vendeur victime de faire cesser une telle contravention, ainsi que du droit qu'il aurait de réclamer le versement de dommages et intérêts à son profit, en réparation de l'intégralité du préjudice subi, notamment au titre de la concurrence déloyale.

ARTICLE 14 : DISPOSITIONS DIVERSES

Service : Service Clients
Téléphone : 04.94.63.01.73
Fax : 09.70.61.22.95
E-mail : serviceclients@fortilgroup

ARTICLE 15 : LANGUE – DROIT APPLICABLE – JURIDICTION COMPETENTE

Les présentes Conditions Générales de Vente sont rédigées en langue française. Dans le cas où elles seraient traduites, seul le texte en français fait foi pour toutes questions liées à leur interprétation.

Les présentes Conditions Générales de Vente et les opérations d'achat et de vente qui en découlent sont régies par le droit français

En cas de différend relatif à l'interprétation ou à l'exécution de leurs accords, les parties rechercheront, avant toute action contentieuse, un accord amiable et se communiqueront à cet effet tout élément d'information nécessaire.

À défaut d'un règlement amiable du litige dans un délai maximum d'UN (1) mois, toute contestation entre le vendeur et le client découlant de l'application et/ou de l'interprétation des présentes conditions générales de vente, de la conclusion ou de l'exécution de la commande, est de la seule compétence du Tribunal de commerce de TOULON et des tribunaux du ressort de la Cour d'Appel d'AIX-en-PROVENCE.

Cette clause d'attribution de compétence vaut également en cas de pluralité de demandeur et pour toutes demandes, même incidentes, en intervention ou en appel.

h cp



ANNEXE 2 : CONDITIONS PARTICULIÈRES

Les Parties conviennent que le paragraphe suivante de la clause « Retard – Arrêt – Annulation de la commande par le client » des conditions générales de vente ne s'appliquera pas pour le besoin des présentes, le reste des stipulations de la clause demeurent en vigueur :

« Retard – Arrêt – Annulation de la commande par le client

Une fois l'offre commerciale valant devis (PTF) acceptée par le client, la prestation doit être réalisée par le vendeur. Le prix de la prestation (COUT GLOBAL DE LA MISSION) est alors dû au vendeur.

En cas d'annulation de la commande (formulée par lettre recommandée avec Avis de réception adressée au vendeur), les prestations commandées (COUT GLOBAL DE LA MISSION) seront facturées conformément aux termes et conditions exposés ci-dessous :

Si le client souhaite annuler la commande acceptée (PTF) plus de HUIT (8) jours (date de réception de la lettre recommandée avec Avis de réception adressée au vendeur) avant son démarrage : le COUT GLOBAL DE LA MISSION est due pour moitié (50%) par le client.

Si le client souhaite annuler la commande acceptée (PTF) moins de HUIT (8) jours (date de réception de la lettre recommandée avec Avis de réception adressée au vendeur) avant son démarrage : le COUT GLOBAL DE LA MISSION est due intégralement (100%) par le client. »

MCP



ANNEXE 3 : COMMENTAIRES ADDITIONNELS SUR L'APPLICATION DES CGV

ARTICLE 2 :

- « COUT GLOBAL DE LA MISSION »

BIOVEA Energie : S'agit il du coût mensuel ou du coût total sur la durée de la prestation ?

FORTIL : Coût total sur la durée de la prestation

ARTICLE 3 :

- « le vendeur n'est jamais tenu par la mise à disposition de personne dénommée, mais par la fourniture d'un service et il se réserve le droit de modifier librement, à tout moment, sans préavis et sans l'accord préalable du client, la personne intervenante, ce que ce dernier accepte expressément, renonçant à tout recours à cet égard »

BIOVEA Energie : Cela ne me semble pas cohérent avec le fait que la signature même de cet accord serait intrinsèquement liée au fait que Fortil a un profil spécifique qui convient à BIOVEA. A discuter

FORTIL : Le profil sera validé par les deux parties avant tout, et tout sera fait dans l'intérêt du client.

- « Les absences des équipes du vendeur (ses intervenants : son personnel ou ses sous-traitants le cas échéant) pour « raison de vacances, RTT ou congés sont acceptées par avance par le client, sous réserve que ce dernier soit averti en temps utile, au plus tard DEUX (2) jours avant l'absence en cause. » Il en résulte que le personnel du vendeur est averti que toute absence doit être signalée au vendeur, lequel s'engage à pourvoir à son remplacement vis à vis du client si cette absence devait être supérieure à 7 jours travaillés et en outre qu'elle soit préjudiciable au bon déroulement de la mission décrite dans l'offre commerciale (PTF). »

BIOVEA Energie : Dans le cadre de congés, cela ne peut pas fonctionner ainsi, les congés doivent être convenues avec le client pour le bon déroulement de la prestation

FORTIL : La ressource affectée est notre salarié. De facto, c'est la responsabilité de FORTIL de faire en sorte que les absences n'impactent pas le bon déroulement de la prestation. Le client est évidemment consulté, toutefois, et pour des raisons évidentes, nous ne pouvons pas écrire dans nos CGV que le client valide les congés payés de NOS salariés.

- « Ces absences ne s'entendent pas de la force majeure, la maladie du salarié ou de ses proches ou de la démission ou la fin d'un CDD ou d'une période d'essai, l'abandon de poste ou l'accident de travail ou de trajet, la grève ou la visite médicale. »

BIOVEA Energie : « proches » à préciser

FORTIL : ses proches = son mari/femme et ses enfants, en cas de maladie grave

- « S'agissant d'une personne présentant le niveau des qualifications au moins équivalent à celui du personnel remplacé le client ne peut s'opposer au remplacement, la mission étant réalisée selon une obligation de moyen (...) »

BIOVEA Energie : à discuter

FORTIL : En cas de remplacement, il y a une concertation des deux parties au préalable pour vérifier que le niveau de qualification est suffisant.

ARTICLE 4 :

- « Le client peut résilier la commande pour convenance, sous réserve d'un préavis minimum d'un mois. Le cas échéant, le client s'engage à payer au vendeur :
 - o L'intégralité des factures émises par le vendeur au titre des prestations réalisées (COUT GLOBAL DE LA MISSION),
 - o L'intégralité des coûts (tels que recours à la sous-traitance, achats spécifiques, etc.) engagés par le vendeur, mais n'ayant pas fait l'objet de facturation au moment de la résiliation du Contrat de la commande,
 - o Les frais financiers supportés par le vendeur en raison de la résiliation des accords conclus avec ses sous-traitants pour l'exécution de la prestation prévue. »

BIOVEA Energie : Comme évoqué nous avons besoin de plus de précisions sur la nature de ces coûts

FORTIL : Nous pouvons laisser en l'état, les présentes prestations ne faisant pas l'objet d'une sous-traitance ou ne nécessitant pas d'achats spécifiques, elles ne seront pas applicables.

M CP



ARTICLE 7 :

- « Le transfert de propriété et des risques portant sur les services et prestations immatérielles rendus/livrés intervient donc une fois ces derniers livrés. »

BIOVEA Energie : À discuter. Pas certain de voir comment cela marche dans notre cas.

FORTIL : Cette clause de transfert de propriété et des risques n'est pas applicable pour la prestation objet de la présente PTF (management de contrat).

ARTICLE 9 : RÉSERVE DE PROPRIÉTÉ

- « Les services rendus/livrés par le vendeur restent sa propriété intégrale et exclusive jusqu'à l'encassement intégral de leur prix par ce dernier (prix TTC figurant sur la facture du vendeur). Aussi, en cas de défaut de règlement de la part du client, même en cas de contestation ou de litige, le vendeur se réserve le droit de reprendre ses services, résultats de prestations immatérielles ou leurs conséquences (développements, études ...), en quelque main qu'elles se trouvent, les sommes éventuellement payées à titre de règlement partiel ou d'acompte lui restant acquises à titre d'indemnité compensatoire, et sans préjudice de toutes indemnités complémentaires susceptibles d'être sollicitées par lui devant le tribunal compétent.

Lors de l'exécution de sa mission, si le vendeur développe un savoir-faire, sur la base de son propre savoir-faire, propre à chaque mission. Ce savoir-faire demeurera la propriété du vendeur qui pourra s'en servir à nouveau auprès de tiers, dès lors qu'il ne dévoile pas d'éléments ou de contenus étant couverts par une obligation de confidentialité ou couverts par des droits de propriété intellectuelle appartenant au client. »

BIOVEA Energie : À discuter

FORTIL : Ici, le transfert de propriétés Intellectuelles est conditionné au paiement total de la prestation.

MCP



Mission de conseil à la Société

Annexe 4

Page 1

ANNEXE 4 : ENGAGEMENTS ADDITIONNELS DU PRESTATAIRE

Confidentialité

Dans le cadre du contrat, les termes « Information(s) Confidentielle(s) » recouvrent toutes informations ou toutes données relatives à la Société ou ses prestataires, quelle qu'en soit la nature ou la forme, incluant, sans limitation, toute information, données ou analyse concernant notamment des éléments de savoir-faire, des données techniques, financières, juridiques, fiscales ou commerciales, des états financiers, leurs annexes et les documents préparatoires ou explicatifs, des budgets et autres éléments prévisionnels ainsi que les hypothèses ayant servi à les préparer, des analyses et démarches stratégiques, et toutes les analyses, compilations, études et autres documents incorporant, faisant référence ou préparés à partir de ces informations, états, dossiers et analyses.

Toute information confidentielle, quel qu'en soit le support (notamment verbal, écrit, informatique), dont le Prestataire aura connaissance à l'occasion de l'exécution du Contrat, ou dont il a eu connaissance dans le cadre des échanges préalables à la signature du Contrat, ne peuvent être communiqués à un tiers sans l'accord exprès et préalable de la Société.

Le Prestataire s'engage à ne pas divulguer les Informations Confidentielles, à ne les utiliser que pour les besoins du Contrat et à ne transmettre à son personnel que la partie des Informations Confidentielles qui lui est utile pour l'exécution du Contrat.

Le Prestataire est responsable envers la Société en cas de transmission d'Informations Confidentielles et s'engage à faire respecter l'obligation de confidentialité par son personnel.

Les obligations du présent article resteront en vigueur pendant une durée de cinq (5) ans à compter de la date d'expiration ou de résiliation du Contrat.

Propriété intellectuelle et industrielle

Le Prestataire fait son affaire des droits, frais et autres charges dont il pourrait être redevable envers les propriétaires de brevets, licences dont les principes doivent être utilisés pour la réalisation de ses missions.

Le Prestataire garantit la Société contre toutes réclamations en relation avec la contrefaçon ou l'utilisation non autorisée de n'importe quel brevet, modèle, droit d'auteur, marque ou nom de commerce déposé, ou tout autre droit de propriété intellectuelle au cas où la réclamation découlerait de la réalisation des missions objet du Contrat.

Tous les droits de propriété intellectuelle relatifs aux documents, procédures et systèmes produit par le Prestataire dans le cadre de l'exécution de ses missions au titre du Contrat deviennent la propriété de la Société dès leur remise à la Société.

Actions de communication

Le Prestataire s'interdit d'utiliser le logo ou le nom de la Société, de ses services ou marques déposées, ainsi que de ses sociétés liées à des fins publicitaires, d'action commerciale ou promotionnelle, ou d'information relatives aux services proposés sans l'accord préalable de la Société.

Ethique des affaires et anti-corruption

Les Parties s'engagent à ce qu'aucune offre, rémunération ou aucun paiement ou avantage d'aucune sorte constituant ou pouvant constituer un acte illicite ou une pratique de corruption, ne soit accordé, directement, ou indirectement en vue ou en contrepartie de l'attribution ou de l'exécution d'un marché dans le cadre du présent Contrat.

Dans le cadre de la mise en œuvre des termes du présent Contrat, les Parties s'engagent par la présente clause à se conformer strictement à toute réglementation applicable interdisant la corruption d'agents public ou privé, le trafic d'influence, le blanchiment d'argent, susceptible notamment de faire l'objet d'une interdiction de soumissionner à des marchés publics, en ce compris :

- le Code pénal ivoirien pour la société et le français ;
- le Foreign Corrupt Practices Act de 1977 ;
- le UK Bribery Act de 2010 ;
- la convention de l'OCDE du 17 décembre 1997 sur la lutte contre la corruption d'agents publics étrangers dans les transactions commerciales internationales.

Les Parties s'engagent à mettre en œuvre les politiques et mesures nécessaires et raisonnables afin de prévenir et d'empêcher la corruption. Le Prestataire s'engage également à s'assurer que ni lui ni aucun de ses représentants légaux, ses dirigeants, ses salariés, ses agents, ses sous-traitants ou prestataires et toute autre personne réalisant des services pour le compte de la Société en vertu du Contrat, n'ont été ou ne sont exclus, suspendus, proposés à une suspension ou à une exclusion, ou autrement interdit de participer à des programmes de passation de marché publics par une agence gouvernementale et/ou de soumissionner à des appels d'offres de la Banque Mondiale ou toute autre banque internationale de développement.

En cas de violation par l'une des Parties du présent article, celle-ci s'engage à notifier l'autre Partie, dans un délai raisonnable, afin de lui permettre de limiter tout impact matériel ou immatériel que pourrait entraîner une telle violation.

Si la Société notifie au Prestataire qu'il existe des motifs raisonnables de penser que le Prestataire a violé le présent article :

- la Société sera en droit de suspendre, sans préavis, l'exécution du Contrat aussi longtemps qu'elle l'estimera nécessaire, afin d'enquêter sur les faits concernés, sans engager sa propre responsabilité ou faire naître une obligation envers le Prestataire concernant une telle suspension ;
- le Prestataire prendra les mesures raisonnables afin d'empêcher la perte ou la destruction des preuves en relation avec les faits concernés.

Si l'une des Parties se trouve en violation des dispositions du présent article :

- l'autre Partie pourra immédiatement résilier le présent Contrat sans préavis et sans engager sa responsabilité ;
- la Partie défaillante indemniserait l'autre Partie pour toutes pertes, tous dommages, ou toutes dépenses encourues ou subies par celle-ci en conséquence d'une telle violation.

M CP



Divers

Sauf stipulation contraire, la défaillance d'une Partie à exercer un droit au titre d'une stipulation du présent Contrat ne saurait en aucun cas être interprétée comme une renonciation à l'exercice de ce droit.

Toute modification, changement ou amendement apporté au Contrat n'aura de force obligatoire que s'il est contractualisé par avenant, sous forme écrite, et dûment exécuté par chacune des Parties.

Dans l'hypothèse où une stipulation du présent Contrat ne serait ou deviendrait illégale, nulle ou inopposable, une telle illécitité, nullité ou inopposabilité ne portera pas atteinte à la licéité, à la validité ou à l'opposabilité des autres stipulations du présent Contrat. Les Parties conviennent néanmoins que dans une telle hypothèse, elles négocieront de bonne foi afin de remplacer la stipulation concernée par une nouvelle stipulation conforme à l'intention initiale des Parties.

Le Prestataire reconnaît que le présent Contrat est régi par l'intuitu personae. En conséquence, le Prestataire n'est pas autorisé à transférer à un tiers tout ou partie des droits et/ou obligations qui en découlent pour lui, sans l'autorisation préalable expresse de la Société. La Société pourra librement transférer ou céder tout ou partie du Contrat à toute entité liée. En cas de cession (y compris partielle) ou de transfert du Contrat par la Société, le Prestataire fera ses meilleurs efforts pour faciliter l'opération, notamment en signant tout document qui se révélerait nécessaire à la bonne exécution de la cession ou du transfert.

Les Parties conviennent que le Contrat ne confère aucune exclusivité au Prestataire, la Société gardant la possibilité de conclure avec d'autres entités des conventions ayant le même objet ou un objet similaire.

Informations

Le Prestataire fournira à la Société tout document permettant de vérifier le respect des obligations nées du Contrat dans les 5 jours ouvrés suivant la demande qui lui en aura été faite par la Société.

Ces informations fournies à la Société ne limitent en rien la responsabilité exclusive du Prestataire qui demeure seul responsable envers la Société de l'ensemble des obligations résultant du Contrat.

M. CP